

GENERALITAT VALENCIANA

CUERPO C1-01 ADMINISTRATIVOS

SIMULACRO DE EXAMEN

1. Señale la respuesta correcta. Conforme a lo señalado en el artículo 165, apartado 1, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

A) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante decreto de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

B) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

C) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante resolución de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

D) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas por la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza. 9

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

A) El reingreso al servicio activo habrá de solicitarse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización de la causa que dio lugar a la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en servicio activo.

B) La administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública estarán obligados a asignar un puesto de trabajo en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de reingreso al servicio activo. En caso de no ser asignado ningún puesto, se considerará al interesado en servicio activo con todos los derechos inherentes al mismo, salvo la percepción del complemento de destino.

C) La administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública estarán obligados a asignar un puesto de trabajo en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de reingreso al servicio activo. En caso de no ser asignado ningún puesto, se considerará al interesado en servicio activo con todos los derechos, percibiendo el 75% de las retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones complementarias.

D) Todas son incorrectas.

3. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.

B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

C) En los contratos divididos en lotes, no es posible adjudicar más de un lote a un mismo licitador.

D) Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, justificándolo debidamente en el expediente. 10

4. Serán vocales natos del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, las siguientes personas:

A) Una, en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Dos, en representación de las universidades públicas valencianas. Una por cada organización sindical con representación en la Mesa General de Negociación I.

B) Una, en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una, en representación de las universidades públicas valencianas. Una por cada organización sindical con representación en la Mesa General de Negociación I.

C) Dos, en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Dos, en representación de las universidades públicas valencianas. Una por cada organización sindical con representación en la Mesa General de Negociación I.

D) Dos, en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una, en representación de las universidades públicas valencianas. Dos por cada organización sindical con representación en la Mesa General de Negociación I.

5. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable:

- A)** Se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- B)** Se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- C)** Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
- D)** Se le declarará directamente como desistido.

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del plazo de:

- A)** 10 días.
- B)** 15 días.
- C)** 20 días.
- D)** 1 mes.

7. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A)** En todo caso, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- B)** Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- C)** Si una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado y deberá ser resuelto en un mes desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- D)** Los acuerdos de terminación convencional que recaigan en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, deberán fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 5

8. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos para el ejercicio 2025, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, el crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:

- A)** Para los gastos de personal: consignación por capítulo económico, grupo funcional y fondo.
- B)** Para los gastos en bienes corrientes: consignación por capítulo económico, grupo funcional y fondo.
- C)** Para gastos en inversiones reales con créditos no finalistas: consignación por capítulo económico, proyecto de inversión y programa presupuestario.
- D)** Para los gastos de activos: consignación por proyecto financiero, capítulo económico, programa presupuestario y fondo.

9. Señale la respuesta CORRECTA de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A)** Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.
- B)** El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat se remitirá a Les Corts antes del 31 de diciembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
- C)** La clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios, los ingresos asignados a los distintos centros gestores.
- D)** En los créditos para operaciones de capital se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad de un acto anulable sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá:

- A)** La adquisición de firmeza del acto administrativo.
- B)** La indemnización al particular afectado.
- C)** La caducidad del procedimiento.
- D)** La incoación del procedimiento administrativo.

11. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para las autoridades y el personal al servicio de las administraciones, no es motivo de abstención en el procedimiento:

- A)** Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- B)** Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- C)** Ser administrador de sociedad o entidad interesada.
- D)** Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.

12. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A)** Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas.
- B)** En el contrato de concesión de obras, las obras se ejecutarán a riesgo y ventura de la administración concedente, quien, además, asumirá el riesgo operacional de la concesión.
- C)** La administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- D)** En el contrato de concesión de servicios, el concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.

13. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A)** La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá solo las cuestiones planteadas por los interesados.
- B)** En los procedimientos de carácter sancionador, cuando la resolución sea ejecutiva, se deberá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
- C)** La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
- D)** La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

14. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la Intervención General de la Generalitat elaborará:

- A)** El Plan anual de control financiero permanente.
- B)** El Plan general de contabilidad pública.
- C)** El Plan anual de auditorías del sector público.
- D)** El Plan anual de supervisión continua. 19

15. Señale la respuesta correcta. La agrupación del personal funcionario en cuerpos, prevista en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, se establece por razón de:

- A)** Las titulaciones exigidas para la participación en los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.
- B)** Los conocimientos propios de titulaciones concretas exigidos en los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.
- C)** Los conocimientos, capacidades y competencias propias de las categorías profesionales configuradoras de cada cuerpo.
- D)** El carácter homogéneo de las funciones a desempeñar en los puestos de trabajo a los que pueden acceder, y de las competencias, las capacidades y los conocimientos comunes acreditados a través de los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.

16. Señale cuál de los siguientes no es un principio y regla de programación presupuestaria, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A)** La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
- B)** La integridad institucional y la unidad financiera.
- C)** La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- D)** La responsabilidad y la plurianualidad.

17. Señala la respuesta correcta, de acuerdo con el Decreto 42/2019. Cuando se trate de un ingreso hospitalario ocasionado por el cáncer u otra enfermedad grave, así como cuando se esté en una fase crítica del tratamiento según conste en el informe médico:

- A)** La reducción de jornada podrá concederse hasta un porcentaje máximo del 90 %
- B)** La reducción de jornada podrá concederse hasta un porcentaje máximo del 75 %
- C)** La reducción de jornada podrá concederse hasta un porcentaje máximo del 99 %
- D)** La reducción de jornada podrá concederse hasta un porcentaje máximo del 100 %

18. El personal funcionario que obtenga un puesto de trabajo por concurso:

- A)** No podrá desempeñarlo provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año de permanencia en el mismo, salvo que se dé alguno de los supuestos en el artículo 114.7
- B)** Podrá desempeñarlo provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo antes de que transcurra un año de permanencia en el mismo.
- C)** No podrá desempeñarlo provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurran 6 meses de permanencia en el mismo, salvo que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 114.7
- D)** Podrá desempeñarlo provisionalmente en comisión de servicios otro puesto de trabajo cuando quiera.

19. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 41, sobre gastos de tramitación anticipada, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A)** La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto.
- B)** La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del reconocimiento de la obligación de gasto.
- C)** La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la retención del gasto.
- D)** La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la aprobación del gasto.

20. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos para el ejercicio 2025, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, la contabilización del gasto será:

- A)** Para las transferencias corrientes: subconcepto económico y fondo, este último en los casos que proceda.
- B)** Para los gastos de personal: subconcepto económico y fondo, este último en los casos que proceda.
- C)** Para las transferencias de capital: subconcepto económico, subproyecto y fondo, este último en los casos que proceda.
- D)** Para los gastos financieros: subconcepto económico, sublínea y fondo, este último en los casos que proceda.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta al tenor literal de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 54/2025 de simplificación administrativa y transformación digital?:

- A)** La creación o supresión de sedes electrónicas asociadas se efectuará mediante decreto del Consell, a propuesta del órgano competente en simplificación administrativa.
- B)** Para crear o suprimir una sede electrónica asociada es necesario el informe favorable del responsable funcional de la Sede PROP junto con el órgano competente en materia de simplificación administrativa.
- C)** Las entidades del sector público instrumental pueden crear sedes electrónicas asociadas sin necesidad de informe previo, siempre que lo autorice su responsable funcional.
- D)** En caso de que la Sede PROP contenga un enlace o vínculo a otra sede, será el responsable funcional de la sede principal, el responsable de la integridad, la veracidad y la actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma.

22. De acuerdo con el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija, señale cuál de las siguientes resoluciones pondría a la firma del Secretario Autonómico de Hacienda y Financiación:

A) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija. Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerías de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija. Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 2% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025. Resuelvo 1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerías que se relacionan en el apartado 2. 2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma: Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00 Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 70.000,00 Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00 Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00 Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00 Conselleria de Educación 15.000.000,00 Conselleria de Sanidad 15.192.210,00 Conselleria de Agricultura 2.351.700,00 3.- Las intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las autorizaciones y disposiciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

B) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija. Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerías de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija. Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 2% de los créditos de los capítulos destinados a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento más los gastos de inversión del ejercicio 2025. Resuelvo 1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerías que se relacionan en el apartado 2. 2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma: Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00 Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00 Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00 Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00 Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00 Conselleria de Educación 15.000.000,00 Conselleria de Sanidad 15.192.210,00 Conselleria de Agricultura 2.351.700,00 3.- Las intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las retenciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2. 24

C) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija. Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerías de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija. Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 7% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025. Resuelvo 1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerías que se relacionan en el apartado 2. 2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma: Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00 Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00 Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00 Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00 Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00 Conselleria de Educación 15.000.000,00 Conselleria de Sanidad 15.192.210,00 Conselleria de Agricultura 2.351.700,00 3.- Las Intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las retenciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

D) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija. Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerías de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija. Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 7% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025. Resuelvo 1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerías que se relacionan en el apartado 2. 2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma: Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00 Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00 Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00 Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales (CAP. VI) 5.000,00 Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00 Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00 Conselleria de Educación 15.000.000,00 Conselleria de Sanidad 15.192.210,00 Conselleria de Agricultura 2.351.700,00 3.- Las Intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las autorizaciones y disposiciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2. 25

23. La contratación del sector público debe de ajustarse a los siguientes principios: (Bolsa TAG Ayuntamiento de Ayora 2020)

- A)** libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, solvencia y capacidad
- B)** libertad de acceso a las licitaciones, igualdad, solvencia, publicidad y transparencia
- C)** libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones
- D)** libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores

24. Indique la opción incorrecta. De conformidad con el Decreto 54/2025, el Portal corporativo permitirá el acceso, al menos, a la siguiente información, recursos y servicios:

- A)** Portales específicos.
- B)** Portales institucionales de los departamentos del Consell y de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
- C)** Información institucional de la Generalitat.
- D)** Actualidad, servicios y procedimientos administrativos, clasificados por temas.

25. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, es competencia de las consellerias la autorización de las modificaciones presupuestarias de:

- A)** Transferencias para la reasignación de los créditos vinculados al Fondo de Compensación Interterritorial.
- B)** Transferencias de crédito entre los capítulos II del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas.
- C)** Transferencias de crédito entre los mismos capítulos VI del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la inclusión o supresión de proyectos de inversión o la variación de los importes previstos en los fondos finalistas de proyectos de inversión.
- D)** Transferencias de crédito entre los capítulos III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación los importes previstos en los fondos finalistas.

26. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de su aplicación a las corporaciones de derecho público?

- A)** Tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la aplicación de la Ley 39/2015.
- B)** Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 39/2015 que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- C)** Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015.
- D)** Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana sobre las agrupaciones de puestos de trabajo (APT)?

- A)** En el ámbito de la Administración de la Generalitat, las agrupaciones de puestos de trabajo se elaborarán atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares para cuyo desempeño se requiere un perfil de competencias profesionales determinado.
- B)** Para el acceso a una agrupación profesional funcional de la Administración de la Generalitat no se exigirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
- C)** Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a un cuerpo, desde un puesto adscrito a una agrupación de puestos de trabajo perteneciente al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados, cuando el personal funcionario de carrera acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.
- D)** Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a una agrupación de puestos de un cuerpo, cuando el personal funcionario de carrera pertenezca al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados y acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.

28. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:

- A)** Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
- B)** La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
- C)** La petición razonada de otro órgano, para iniciar el procedimiento, cuando no tienen la competencia para iniciarlo y ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
- D)** En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculcado. 7

29. ¿A qué tipo de personal se le aplicará subsidiariamente la Ley de Función Pública Valenciana, en tanto su legislación específica no regule determinadas materias?

- A)** Al personal docente no universitario y al personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias.
- B)** Al personal investigador al servicio de la Generalitat.
- C)** A ambos tipos de personal se le aplicará.
- D)** A ninguno de estos tipos de personal.

30. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 141 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicios especiales:

- A)** Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades independientes o vinculadas a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que se establezca en la correspondiente normativa organizativa de cada administración, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
- B)** Cuando ostente cargo electivo a nivel municipal, provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas.
- C)** Cuando sea designado como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento y no opten por permanecer en servicio activo.
- D)** Cuando tenga autorización de su administración pública para realizar una misión por un periodo no superior a 6 meses en un programa de cooperación internacional y la retribución corra a cargo de este programa.

31. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A)** En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
- B)** No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C)** En los contratos divididos en lotes, no es posible adjudicar más de un lote a un mismo licitador.
- D)** Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, justificándolo debidamente en el expediente. 10

32. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 45 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A)** Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos u otras entidades que conforman el sector público administrativo podrán realizarse mediante baja en el Fondo de Contingencia.
- B)** Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos u otras entidades que conforman el sector público administrativo podrán realizarse con cargo al Fondo de Maniobra de los mismos.
- C)** Las incorporaciones que afecten a los presupuestos de la Administración de la Generalitat se financiarán, con cargo a remanente de tesorería, mediante baja en el Fondo de Maniobra o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.
- D)** Las incorporaciones que afecten a los presupuestos de la Administración de la Generalitat se financiarán, con cargo a remanente de tesorería afectado, mediante baja en el Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.

33. Señale la opción INCORRECTA. Según el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con relación a las subvenciones, corresponde a las personas titulares de las consellerías, tanto en el ámbito de sus departamentos como en el de los organismos públicos vinculados o dependientes:

- A)** Aprobar el plan estratégico de subvenciones.
- B)** Acordar e imponer todo tipo de sanciones que corresponda en materia de subvenciones.
- C)** Aprobar mediante orden, si procede, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
- D)** Aprobar mediante resolución, si procede, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.

34. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta:

- A)** El procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de ordenación de recursos humanos se deberá acompañar de un informe justificativo de su necesidad y oportunidad, de una memoria económica y de un informe sobre sistemas de organización del trabajo y tecnologías de la comunicación e información que le resulten de aplicación.
- B)** La Consellería competente en materia de función pública aprobará semestralmente un plan estratégico de recursos humanos cuyo contenido incorporará, entre otros aspectos, las medidas de coordinación interdepartamental e interadministrativa que resulten procedentes.
- C)** La Administración de la Generalitat cooperará con las entidades locales que no cuenten con recursos suficientes para la elaboración de sus relaciones de puestos de trabajo.
- D)** Se constituye, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Sistema de Información Agregada en materia de empleo público para el tratamiento e intercambio homogéneo de información sobre la magnitud y características de los recursos humanos entre la Administración de la Generalitat y sus sectores educativo, sanitario, de justicia y público instrumental que esté incluido en el artículo 3 de la Ley 4/2021, así como con las entidades locales y las universidades públicas valencianas.

35. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la comparecencia de las personas ante oficinas públicas?

- A)** La comparecencia física de las personas ante las oficinas públicas no será nunca obligatoria.
- B)** Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia física de las personas ante una oficina pública.
- C)** Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia de las personas ante una oficina pública, facilitando, siempre que sea posible, la comparecencia por medios electrónicos.
- D)** La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

36. Según la Ley 40/2015, la delegación de firma:

- A)** Requerirá de publicación para su validez.
- B)** Supone alteración de la competencia del órgano delegante.
- C)** Puede realizarse en los titulares de los órganos de distintas administraciones públicas.
- D)** Puede realizarse en materias que sean de competencia del titular del órgano administrativo que la ostente, bien por atribución, bien por delegación de competencias.

37. Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A)** La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente.
- B)** La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
- C)** Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses.
- D)** El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder, en ningún caso, de seis meses. 2

38. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A)** El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
- B)** La presentación de alegaciones u observaciones en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, el derecho a obtener de la administración una respuesta razonada.
- C)** La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.
- D)** La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 3

39. Señale la respuesta correcta según la LPACAP:

A) Las Administraciones Públicas podrán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

B) Además de lo previsto en el artículo 66, en la reclamación de responsabilidad patrimonial que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

C) En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

D) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la prescripción.

40. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración inferior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.

B) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

C) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

D) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

41. Según lo establecido en la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, Del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, NO es un documento de la Cuenta General de la Generalitat:

A) Cuenta de la Administración de la Generalitat.

B) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público administrativo de la Generalitat.

C) Las cuentas rendidas por los partidos políticos con representación en Les Corts.

D) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público empresarial y fundacional.

42. El personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados actuará de acuerdo con los principios de:

- A)** Independencia, profesionalidad, diligencia, buena fe, responsabilidad, ejemplaridad y austeridad.
- B)** Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.
- C)** Independencia, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.
- D)** Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, responsabilidad, ejemplaridad, austeridad e independencia.

43. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son:

- A)** Contratos de servicios.
- B)** Contratos de gestión de servicios públicos.
- C)** Contratos de obras.
- D)** Contratos de suministro.

44. Señale la respuesta incorrecta. La Sede PROP de la Generalitat dispondrá de todos los contenidos y los servicios mínimos requeridos por la normativa básica para las sedes electrónicas, así como el acceso a:

- A)** El módulo de notificaciones de la Generalitat.
- B)** Los servicios de verificación de datos ofrecidos a través de la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad.
- C)** La relación de sedes electrónicas creadas por la Generalitat y los entes locales.
- D)** La pasarela de pagos electrónicos.

45. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

- A)** La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- B)** El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
- C)** El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- D)** La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

46. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la concesión directa de subvenciones públicas

- A)** No podrán tener alcance plurianual, excepto las subvenciones cuyo beneficiario sea otra administración pública de carácter territorial
- B)** La concesión directa de ayudas realizadas con carácter excepcional por parte del Consell se aprobará mediante Decreto, a propuesta de la Conselleria competente por razón de la materia y previo informe de la Conselleria competente en materia de hacienda
- C)** Las ayudas previstas nominativamente en la ley de presupuestos de la Generalitat deberán revestir en todo caso la forma de convenio
- D)** Las ayudas nominativas incluidas en los presupuestos deberán indicar en los mismos su objeto, dotación presupuestaria y destinatario de forma inequívoca

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta de acuerdo con la regulación sobre la avocación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?

- A)** Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a órganos inferiores aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
- B)** La avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
- C)** El acuerdo de avocación deberá ser motivado y deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
- D)** Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso. 9

48. Señale la respuesta correcta respecto de la modificación presupuestaria de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, según lo establecido en la Ley 1/2015:

- A)** Podrá utilizarse, en cualquier caso, cuando sea la más adecuada a los fines de la modificación.
- B)** Deberá utilizarse cuando su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 44.1 de la Ley 1/2015.
- C)** Deberá utilizarse cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y existiera crédito en el presupuesto de la Generalitat, o el consignado sea suficiente.
- D)** Será competente ordenar la incoación de un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de economía.

49. Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A)** Los créditos para gastos se destinarán, primordialmente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuestos o a la que resulte de las instrucciones que determine cada Conselleria.
- B)** Los créditos consignados en los estados de gastos del presupuesto tienen carácter limitativo, no obstante, es posible adquirir compromisos por cuantía superior con autorización del Consell.
- C)** El Fondo de Contingencia podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a la cobertura de gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.
- D)** Los niveles de vinculación de los créditos serán los que cada año se establezcan en la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

50. El personal procedente de otras administraciones públicas o universidades públicas mediante procesos de provisión:

- A)** No se integrará en los cuerpos, escalas o agrupación profesional funcionarial propios de la Generalitat, pero tendrá los mismos derechos y deberes.
- B)** Sí que se integrará en los cuerpos, escalas o agrupación profesional funcionarial propios de la Generalitat, y tendrá los mismos derechos y deberes.
- C)** Podrá integrarse en los cuerpos, escalas o agrupación profesional funcionarial propios de la Generalitat, y en su caso, tener los mismos derechos y deberes.
- D)** Ninguna de las anteriores es correcta.

51. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es un contrato de suministro:

- A)** Los de concesión de obras
- B)** Los de concesión de servicios
- C)** Los que tienen objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles
- D)** Los de obras y servicios

52. Mariano era titular del puesto 2222 (Ayudante de mantenimiento), perteneciente a un centro de la Conselleria de Servicios Sociales en Alicante, que ha sido suprimido como consecuencia de un plan de ordenación de personal. Por ese motivo, Mariano ha sido destinado, por el procedimiento de reasignación de efectivos, al puesto 5555 (Ayudante de mantenimiento) de un centro de la Conselleria de Educación también ubicado en Alicante. ¿Qué carácter tendrá la adscripción de Mariano al puesto 5555?

- A)** Tendrá carácter definitivo.
- B)** Comisión de servicios forzosa.
- C)** Adscripción temporal.
- D)** Adscripción en expectativa de destino.

53. Indique la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto a la retención de pagos:

- A)** La imposición de esta medida cautelar debe acordarse por resolución motivada, que debe notificarse al beneficiario, con indicación de los recursos pertinentes.
- B)** La retención de pagos debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir y, no debe adoptarse si puede producir efectos de difícil o imposible reparación, salvo casos debidamente justificados.
- C)** En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios racionales que permitan prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse frustrado o gravemente dificultado; salvo, si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o disposición de sus bienes.
- D)** La retención de pagos debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al expediente de reintegro, y no puede superar el periodo máximo que se fije para su tramitación, incluidas prórrogas.

54. De acuerdo con el art.130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico:

- A)** Vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba sólo cuando lo establezca una norma legal
- B)** Vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general
- C)** No vendrá obligada en ningún caso a la subrogación del personal que lo prestaba
- D)** No se contempla en dicho precepto la subrogación del personal

55. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares del derecho a comunicarse con éstas a través de: (Ayuntamiento de Borriol 2020)

- A)** Un funcionario habilitado para representarles.
- B)** Una entidad sin personalidad jurídica.
- C)** Un punto de acceso específico electrónico de la Administración.
- D)** Un punto de acceso general electrónico de la Administración.

56. El artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que: (Auxiliar Administrativo Ayuntamiento Vall D'Uixó 2019)

- A)** Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente.
- B)** Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de urgencia.
- C)** Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente pero deberán motivarlo.
- D)** Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.

57. Una ciudadana se presenta personalmente un día hábil a las 14:40 horas en una oficina general de asistencia en materia de registro de la Administración de la Generalitat. De acuerdo con el horario ordinario de atención a la ciudadanía regulado en el Decreto 30/2025, de 25 de febrero, del Consell, por el que se regula la atención a la ciudadanía y las oficinas de asistencia en materia de registro en la Administración y el sector público instrumental de la Generalitat, ¿tendría derecho a recibir atención?

A) Depende del horario que haya establecido para esa oficina concreta la Conselleria titular de la misma.

B) No, porque se ha presentado más tarde de las 14:30 horas.

C) Sí, en todo caso.

D) No, salvo que se haya presentado un jueves, día en que hay atención al público hasta las 19:00 horas.

58. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: (A2 OPE 2023)

A) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día siguiente de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas.

B) Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.

C) Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

D) A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

59. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat titular de un puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso podrá ser removido del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la citada ley.

B) No se hallarán en servicio activo las funcionarias o funcionarios que hayan sido cesados en tanto no se les atribuya destino en otro puesto de trabajo.

C) Quienes pasen a excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a dos mensualidades de las retribuciones de carácter básico y las retribuciones complementarias vinculadas a la carrera administrativa y al puesto de trabajo, excluidas las pagas extraordinarias, devengadas en el último destino, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades.

D) Los nombramientos por mejora de empleo se efectuarán siempre en puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada.

60. Señale la respuesta correcta según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y Subvenciones. El Servicio de Transporte Público y Coordinación Intermodal, dependiente de la Subdirección General de Transporte, trabaja con dos programas: el 513.30 (Planificación, Transportes y Logística) y el 513.99 (MRR. Actuaciones de mejora de la movilidad) dotados con el siguiente crédito: Se ha planteado la situación de que el crédito consignado el capítulo II del programa 513.30 es insuficiente para asumir las obligaciones que han surgido en el ejercicio y es necesario saber cuáles son las posibilidades con las que cuenta la Conselleria. Señale la respuesta correcta

- A)** Podrá realizarse, en todo caso, una transferencia de crédito desde el Capítulo VII (operaciones de capital) del programa 513.99, siendo competente el Consell para la misma.
- B)** Podrá realizarse, en todo caso, una transferencia de crédito desde los Capítulos del presupuesto no financiero (1, 2, 3, 4, 6 y 7) del programa 513.30, siendo competente la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.
- C)** No podrá realizarse en ningún caso una transferencia de crédito desde el Capítulo I del programa 513.30.
- D)** Ninguna es correcta.

61. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):

- A)** Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
- B)** Determinación de las unidades administrativas que lo integran
- C)** Delimitación de sus funciones y competencias
- D)** Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento

62. Se plantea la contabilización de la adjudicación de una beca convocada para la realización de estudios de posgrado en el Colegio de Europa durante el curso 2026. El pago del importe de la beca se realizará con cargo al programa presupuestario de la Presidencia de la Generalitat. Señale cuál es la contabilización correcta de este gasto:

- A)** En el Capítulo 1, con nivel de desagregación de subconcepto económico y fondo.
- B)** En el Capítulo 4, con nivel de desagregación de subconcepto económico, sublínea y fondo.
- C)** En el Capítulo 1, con nivel de desagregación de subconcepto económico.
- D)** En el Capítulo 4, con nivel de desagregación de subconcepto económico y sublínea.

63. Según artículo 141 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, del Estatuto de la Función Pública Valenciana, es situación de servicios especiales:

- A)** Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes o vinculadas a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que se establezca en la correspondiente normativa organizativa de cada administración, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos
- B)** Cuando sea elegido personal directivo de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de los grupos municipales.
- C)** Cuando sea designado como personal directivo por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento y no opten por permanecer en servicio activo.
- D)** Cuando accedan a la condición de diputada o diputado, senadora o senador de las Cortes Generales, diputada y diputado de las Cortes valencianas o miembro o miembro de las asambleas legislativas de otras comunidades autónomas y no se perciban retribuciones periódicas por la realización de la función.

64. En relación con los contratos mixtos regulados en el art. 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Contratos del Sector Público, indique cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO:

- A)** El régimen jurídico de la preparación, adjudicación y efectos de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la ley 9/2017 de CSP; y el de su cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.4 de la ley 9/2017 de CSP
- B)** En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en cualquier caso, del anteproyecto de construcción de las obras previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la Ley 9/2017 de CSP
- C)** Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la ley 9/2017de CSP
- D)** Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en la ley 9/2017 de CSP con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas: a) Si las distintas prestaciones son separables se atenderá al carácter de la prestación principal. b) Si las prestaciones no son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en la ley 9/2017 de CSP

65. Ejerces tu trabajo como técnica en el Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico de la Subsecretaría de la Conselleria Z. Has recibido un expediente para la tramitación de un convenio anual de ayudas por parte un órgano gestor. No obstante, has observado un defecto o falta de documentación: ¿Por qué motivo podrías requerir al órgano gestor que cumplimentase el trámite?

- A)** Se trata de un proyecto de convenio de ayuda a la que no es de aplicación el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y falta el informe vinculante de la dirección general competente en materia de control y coordinación de ayudas públicas de la Generalitat sobre la adecuación y compatibilidad con la normativa de la Unión Europea sobre competencia.
- B)** Se trata de transferencias de capital y falta el informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.
- C)** Falta la memoria económica suscrita por la directora general proponente del convenio.
- D)** Falta la petición del informe del Registro de Convenios de la Generalitat.

66. ¿Cómo se denomina la regla automática de Outlook que permite mover a una carpeta específica (por ejemplo, "Boletines GVA") todos los correos electrónicos entrantes cuyo asunto contenga la palabra "DOGV"?

- A)** Categoría de color
- B)** Regla de bandeja de entrada
- C)** Elemento rápido
- D)** Filtro de retención

67. Al trabajar con una tabla de datos dentro de un documento de Word, ¿qué tecla te permite avanzar de forma rápida a la celda de la derecha o saltar a la fila inferior si te encuentras en la última columna?

- A)** Barra espaciadora
- B)** Tabulador (Tab)
- C)** Enter (Intro)
- D)** Alt

68. ¿Qué función de Excel se debe utilizar si queremos buscar un valor en la primera columna de un rango y devolver un valor en la misma fila desde otra columna?

- A)** BUSCARH
- B)** BUSCARV
- C)** COINCIDIR
- D)** INDICE

69. En Outlook, un correo electrónico guardado como borrador se sincroniza de forma nativa en la nube de Microsoft 365. Si cierras la aplicación sin enviarlo, el mensaje:

- A)** Se elimina de forma permanente por seguridad.
- B)** Permanece en la carpeta "Borradores" listo para ser editado desde cualquier dispositivo.
- C)** Se envía automáticamente al buzón del administrador de la red.
- D)** Se descarga de forma exclusiva en el disco duro local en formato .eml.

70. En Windows 11, ¿cómo se denomina formalmente a la característica que permite agrupar aplicaciones abiertas en diferentes pantallas lógicas independientes para organizar el espacio de trabajo administrativo (por ejemplo, separar tareas de Registro de tareas de Recursos Humanos)?

- A)** Snap Layouts
- B)** Escritorios virtuales
- C)** Centro de notificaciones
- D)** Espacios de almacenamiento [1, 2]

71. En Microsoft Teams, si un administrativo crea un "Canal privado" dentro del equipo general de su Conselleria, ¿quiénes podrán visualizar y acceder al contenido de dicho canal?

- A)** Todos los miembros del equipo general de forma automática.
- B)** Exclusivamente el administrador global del sistema de la Generalitat.
- C)** Solo los miembros del equipo que hayan sido invitados explícitamente al canal.
- D)** Cualquier usuario externo que disponga del enlace web de invitación.

72. En un canal de Microsoft Teams de la Conselleria, ¿dónde se almacenan físicamente todos los archivos y documentos que los miembros del equipo suben a la pestaña "Archivos"?

- A)** En el disco duro local del creador del canal.
- B)** En el buzón personal de Exchange del administrador.
- C)** En un sitio de SharePoint asociado automáticamente al equipo.
- D)** En la memoria caché temporal de la aplicación de Teams.

73. Necesitas realizar una suma consecutiva desde la celda B2 hasta la celda B20. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la sintaxis INCORRECTA en Excel?

- A)** =SUMA(B2:B20)
- B)** =SUMA(B2;B20)
- C)** =B2+B3+B4+...[así hasta B20]
- D)** Todas las opciones anteriores son correctas.

74. Estás utilizando Microsoft Copilot integrado en Windows 11 para resumir una normativa autonómica muy extensa de 50 páginas en formato PDF. ¿Qué limitación técnica de los modelos de lenguaje (LLM) define la cantidad máxima de texto que el asistente puede procesar y "recordar" de una sola vez en la misma conversación?

- A)** Ventana de contexto (Context Window)
- B)** Tasa de transferencia de datos
- C)** Ancho de banda algorítmico
- D)** Cuota de almacenamiento en la nube

75. Durante una reunión virtual en Microsoft Teams, ¿qué característica permite a un administrativo de la GVA mostrar a los demás asistentes una aplicación específica abierta en su ordenador sin necesidad de desvelar el resto de su escritorio o notificaciones personales?

- A)** Compartir pantalla completa
- B)** Compartir ventana
- C)** Modo conjunto
- D)** Pizarra digital interactiva

76. Trabajando con una Inteligencia Artificial generativa, observas que el asistente inventa con total seguridad una fecha de un decreto o un número de boletín oficial inexistente. ¿Con qué término técnico se conoce a este comportamiento erróneo de los modelos de IA?

- A)** Sesgo algorítmico (Bias)
- B)** Alucinación
- C)** Desbordamiento de búfer
- D)** Error de sintaxis semántica

77. ¿Cuál es una diferencia clave entre los humanos y los modelos de lenguaje en IA?

- A)** Los humanos comprenden contexto y significado; los modelos usan patrones estadísticos.
- B)** Los modelos entienden emociones mejor que los humanos.
- C)** Los humanos solo aprenden un idioma a la vez.
- D)** Los modelos no necesitan datos para aprender.

78. En la versión de Outlook de Microsoft 365, si enviamos una convocatoria de reunión a múltiples jefes de servicio y queremos asegurarnos de que las direcciones de correo de algunos de ellos no sean visibles para los demás destinatarios, ¿en qué campo debemos introducirlas?

- A)** Para (To)
- B)** CC (Copia de carbón)
- C)** CCO (Copia de carbón oculta)
- D)** Asunto (Subject)

79. En Excel, para calcular la media aritmética de un rango de celdas desde la A1 hasta la A10, ¿cuál es la fórmula correcta?

- A)** =PROMEDIO(A1:A10)
- B)** =SUMA(A1:A10) ÷ 10
- C)** =PROMEDIO(A1:A10)
- D)** =MEDIA(A1:A10)

80. Recibes un correo electrónico masivo de la Conselleria y deseas programar una alerta para que Outlook te recuerde responderlo mañana a las 9:00 AM. ¿Qué herramienta nativa del mensaje debes utilizar?

- A)** Marcar para seguimiento (Seguimiento / Icono de bandera)
- B)** Categorizar por colores
- C)** Asignar directiva de retención
- D)** Mover a un elemento rápido

81. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A)** Las recomendaciones serán vinculantes.
- B)** La decisión no será obligatoria en todos sus elementos.
- C)** El dictamen será obligatorio en todos sus elementos.
- D)** El reglamento y la directiva son vinculantes.

82. De acuerdo con la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto: (A2 CONVOCATORIA 135/21)

- A)** Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios. Será necesario a estos efectos previo informe del servicio Mujer 24 horas.
- B)** Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al menos y entre otros, el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad.
- C)** Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de repetición contra el causante del daño.
- D)** Las administraciones públicas podrán promover, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto a las víctimas.

83. Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con lo que se establece en la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en referencia a Les Corts Valencianes o Les Corts:

- A)** Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización.
- B)** Les Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus Diputados finaliza cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el President de la Generalitat en la forma que establezca la Ley Electoral Valenciana. A determinados efectos, el mandato de los Diputados finalizará el día antes de las elecciones.
- C)** La Ley Electoral Valenciana será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.
- D)** La iniciativa legislativa de Les Corts se ejercerá por los Grupos Parlamentarios y por los Diputados y Diputadas en la forma que determine el Reglamento de Les Corts. También podrá ser ejercida a través de la iniciativa popular en la forma que se regule por Ley y en los términos previstos en el Reglamento de Les Corts.

84. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A)** En el ámbito de la Generalitat, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: decretos del president, decretos del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de consellerías y las disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
- B)** No existen los decretos del Consell relativos a actos singulares.
- C)** Adoptarán la forma de orden de consellería las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.
- D)** En ningún caso en el ejercicio de la potestad reglamentaria se podrán restringir derechos individuales. 4

85. Según el artículo 27 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “las administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, actuaciones para la integración del principio de igualdad en la política de salud”.
¿Cuál de las siguientes actuaciones NO es una actuación para la integración del principio de igualdad en la política de salud?:

- A)** El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.
- B)** La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
- C)** La presencia mayoritaria de mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
- D)** La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

86. La Ley Orgánica Electoral General 5/1985, de 19 de junio

- A)** Desarrolla el artículo 23 de la Constitución
- B)** Desarrolla el artículo 21 de la Constitución
- C)** No desarrolla ningún artículo constitucional
- D)** No existe

87. Señale la afirmación correcta en relación a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia

- A)** El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- B)** El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- C)** El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- D)** El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

88. Señale el enunciado incorrecto. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A)** Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad.
- B)** Se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de justicia ecológica de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal.
- C)** Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley.
- D)** Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

89. La Constitución Española (artículo 158.2) prevé la constitución del Fondo de Compensación Interterritorial con destino a:

- A)** Gastos de inversión.
- B)** Servicios esenciales
- C)** Gastos corrientes y de funcionamiento
- D)** Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

90. El ejercicio de las competencias propias de cada órgano podrá ser delegado por éste:

- A)** En el órgano jerárquico inmediato inferior, en todo caso.
- B)** El cualquier órgano siempre que sea inferior.
- C)** En otro órgano, cuando en aplicación del principio de eficacia, esto sea aconsejable.
- D)** Ninguna es correcta.

91. Siguiendo literalmente la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la verdadera?

- A)** El Príncipe heredero...ostentará el tratamiento de Príncipe de Asturias y cualquier otro título que legalmente le corresponda o le otorgue el Rey
- B)** El Príncipe heredero...ostentará el tratamiento de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España
- C)** El Príncipe heredero...tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España
- D)** Ninguna de las anteriores

92. De acuerdo con Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado por el Rey a propuesta de:

- A)** El Consell.
- B)** El Consejo General del Poder Judicial.
- C)** El presidente de la Generalitat.
- D)** La Conselleria de Justicia.

93. Señale la respuesta correcta. Según la Constitución:

- A)** La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales corresponde al ministro de asuntos exteriores.
- B)** El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
- C)** El rey es el presidente del gobierno, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
- D)** La persona del rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad.

94. Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 156 de la Constitución Española de 1978:

- A)** Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de solidaridad con la Hacienda estatal y de coordinación entre todos los españoles.
- B)** Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de publicidad entre todos los españoles.
- C)** Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- D)** Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de igualdad entre todos los españoles.

95. ¿Cuándo podrá una ley de bases autorizar a la modificación de la propia ley de bases?

- A)** Siempre que la modificación no tenga carácter retroactivo.
- B)** En aquellos casos en que el objeto de la ley de bases no sea la refundición de varios textos legales en uno solo.
- C)** Cuando el objeto de la ley de bases sea la refundición de textos legales que previsiblemente pudieran resultar afectados por la tramitación de iniciativas legislativas en curso.
- D)** En ningún caso.

96. Señale la respuesta incorrecta. Según la Constitución:

- A)** Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
- B)** La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
- C)** Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
- D)** La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Gobierno en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

97. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, es función de los directores generales:

- A)** Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B)** Ejercer las facultades inherentes al sector o actividad de la competencia material que tengan atribuida por la norma de creación del órgano.
- C)** Elevar semestralmente a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.
- D)** Informar los asuntos que cada conseller deba someter al Pleno del Consell o al president de la Generalitat.

98. La Constitución Española, en su título VI, "Del Poder Judicial", establece: (AGE 2006)

- A)** El procedimiento judicial será eminentemente escrito, sobre todo en materia criminal
- B)** Prevé la institución del Jurado, para aquellos procesos penales que la ley determine
- C)** El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes
- D)** La justicia se administra por Jueces y Magistrados que actúan conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad

99. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

- A)** Elegido el President de la Generalitat el Presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de cinco días
- B)** Elegido el President de la Generalitat el Presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de diez días
- C)** Elegido el President de la Generalitat el Presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el plazo de doce días
- D)** Ninguna de las anteriores

100. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 64 de la Constitución ¿Quién refrenda al Rey en la propuesta de nombramiento de candidato a la Presidencia del Gobierno?

- A)** El Presidente del Gobierno saliente.
- B)** Este acto se realiza sin refrendo.
- C)** El Presidente del Congreso.
- D)** El Jefe de la Casa Real.

101. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978:

- A)** La Constitución garantiza el principio de jerarquía, la legalidad normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- B)** La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- C)** La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la legalidad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- D)** La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 30

102. Señale la respuesta correcta en relación con los estados de alarma, de excepción y de sitio regulados en el artículo 116 CE:

- A)** El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante acuerdo acordado en Consejo de Ministros por un plazo de máximo 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El acuerdo determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- B)** El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, y posteriormente autorizado por el Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
- C)** El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
- D)** Podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones.

103. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- A)** Decreto-Ley.
- B)** Ley de delegación.
- C)** Ley de Bases.
- D)** Decretos legislativos.

104. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los anteproyectos de ley elaborados por la consellería competente:

- A)** Irán acompañados de estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad e informe facultativo de la Abogacía de la Generalitat.
- B)** No son tales, porque las consellerías no elaboran anteproyectos de ley.
- C)** Irán acompañados, entre otros, de memoria económica sobre la estimación del coste previsto e informe preceptivo del subsecretario o subsecretarios competentes.
- D)** Se tramitarán sin poder prescindir de ningún trámite, ni siquiera por razones de urgencia.

105. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución:

- A)** El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca el Real Decreto que regula su composición
- B)** El Congreso se compone de un mínimo de 400 y un máximo de 500 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley
- C)** El Congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley
- D)** El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley

106. De conformidad con el artículo 6 de la Constitución española ¿Quiénes concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular?

- A)** Los ciudadanos.
- B)** Los poderes públicos.
- C)** Los partidos políticos.
- D)** Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales.

107. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

- A)** El reglamento obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, a través de transposición.
- B)** La directiva será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- C)** La decisión no es obligatoria en todos sus elementos.
- D)** La decisión será obligatoria en todos sus elementos y para los destinatarios designados.

108. Según la Constitución, los miembros de las Cortes Generales:

- A)** Estarán ligados por mandato imperativo.
- B)** No pueden ser miembros simultáneamente de Congreso y Senado.
- C)** Pueden compatibilizar la condición de Diputado del Congreso con el acta de la Asamblea de una Comunidad Autónoma.
- D)** Son inviolables.

109. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

- A)** Según la vigente Constitución Española, en lo relativo al derecho a sindicarse libremente sólo podrá exceptuarse de su ejercicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
- B)** Según la vigente Constitución Española, en lo relativo al derecho a sindicarse libremente sólo podrá exceptuarse de su ejercicio a las fuerzas armadas
- C)** Según la vigente Constitución Española, el derecho a sindicarse libremente se extiende a todos los ciudadanos, sin ninguna excepción
- D)** Ninguna de las anteriores

110. El nivel administrativo se organiza en:

- A)** Subdirecciones generales, secciones, servicios, negociados y unidades
- B)** Direcciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados
- C)** Subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados
- D)** Direcciones generales, secciones, servicios, negociados y unidades